

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Mandado de Segurança

Mandado de Segurança Individual

Antes de tudo, gostaria de já deixar pra você uma dica. Alguém pode perguntar: eu preciso ler a **Lei 12.016/2009**, Lei do Mandado de Segurança? É bom dar uma lida... Elementos mais específicos serão cobrados na prova de Direito Processual Civil.

Essa lei sedimenta vários aspectos que já vinham sido assentados pela jurisprudência do STF e do STJ. Quem já conhecia o assunto “mandado de segurança” não vai ter dificuldades por causa dessa mudança, pois os detalhes específicos mais relevantes estão no âmbito do direito processual civil.

Bem, o mandado de segurança será concedido para proteger **direito líquido e certo**, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa **física ou jurídica** sofrer violação (por ação ou por **omissão**) ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Dispõem os incisos LXIX e LXX do art. 5º da Constituição:

Art. 5º....

....

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

Portanto, de acordo com essa definição:

I) tem **natureza subsidiária**, na medida em que é cabível apenas quando o direito não tiver amparado por outros remédios constitucionais;

II) o mandado de segurança pode ser **repressivo** (caso sofra violação) ou **preventivo** (caso haja apenas receio ou ameaça de violação);

III) são legitimadas a impetrar o mandado de segurança **tanto pessoas físicas como jurídicas, nacionais ou estrangeiras**, independentemente de residirem no Brasil ou no exterior; todos os que tenham prerrogativa ou direito próprio a defender podem se utilizar da via do *mandamus*, aí incluídos **pessoas físicas, jurídicas, espólio, massa falida, condomínio** até mesmo **órgãos públicos despersonalizados**, de estatura constitucional (Mesas do Congresso Nacional, Tribunal de Contas da União, Chefe do Poder Executivo), podem impetrar essa ação, em defesa de suas prerrogativas e atribuições. Conforme já assentou o **STF**, esses órgãos possuem ...

"...personalidade judiciária (capacidade para ser parte) ou mesmo, como no caso, capacidade processual (para estar em juízo). Tal legitimidade existe quando o órgão despersonalizado, por não dispor de meios extrajudiciais eficazes para garantir seus direitos-função contra outra instância de Poder do Estado, necessita da tutela jurisdicional. Essa capacidade, que decorre do próprio sistema de freios e contrapesos, não exige o julgador de verificar a legitimidade ad causam do órgão despersonalizado, isto é, sua legitimidade para a causa concretamente apreciada (**RE 595.176, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julg. 12/4/2010**)".

Para que você compreenda melhor, os entes despersonalizados (órgãos), por não possuírem personalidade jurídica própria, não possuem capacidade postulatória e são normalmente representados, em juízo, pelos procuradores da pessoa política (União – AGU ou Estado – procurador estadual).

Entretanto, entendeu o STF que os tribunais de contas e os órgãos do Legislativo, quando esteja em causa a autonomia constitucional a eles conferida, tenha reconhecida certa capacidade processual, suscetível de ser desempenhada por procuradorias especiais, às quais também podem ser cometidos encargos de assessoramento jurídico das atividades técnicas e administrativas dos respectivos órgãos.

IV) mesmo a **omissão de autoridade** pode ensejar impetração de mandado de segurança, se violar direito líquido e certo;

V) as autoridades contra as quais se impetra a ação poderão ser agentes públicos ou mesmo qualquer pessoa que esteja exercendo função pública (nesse último caso, só no que diz respeito a essa função).

A nova lei expressamente equipara às autoridades, os representantes ou órgãos de partidos políticos e os administradores de entidades autárquicas, bem como os dirigentes de pessoas jurídicas ou as pessoas naturais no exercício de atribuições do poder público, somente no que disser respeito a essas atribuições (Lei 12.016/09, art. 1º, §1º).

Mesmo quando impetrado em razão de processo penal, contra juiz criminal, o mandado de segurança **ostentará natureza civil**. A natureza civil do mandado de segurança independe do tipo de ato contra o qual ele é impetrado. Assim, todo mandado de segurança é ação civil, mesmo que impetrado contra ato de juiz criminal, em processo penal. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal assentou a natureza civil do *mandamus* em 1977, ainda que impetrado contra ato de juiz criminal, julgado esse perfeitamente válido até os dias de hoje:

"1) MANDADO DE SEGURANÇA É AÇÃO CIVIL, AINDA QUANDO IMPETRADO CONTRA ATO DE JUIZ CRIMINAL, PRATICADO EM PROCESSO PENAL. APLICA-SE, EM CONSEQUÊNCIA, AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO DA DECISÃO QUE O JULGA, O PRAZO ESTABELECIDO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. 2) ADVOGADO. VISTA DOS AUTOS, FORA DE CARTÓRIO, PARA OFERECIMENTO DE RAZÕES FINAIS. E DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 89, XVII DO ESTATUTO (LEI N 4.215/63), SENDO-LHE INOPONÍVEL O ART. 501 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, COM A CONSEQUENTE CONCESSÃO DA SEGURANÇA". (**RE 85.278 SP, Relator Min. Xavier de Albuquerque, Julgamento 23/8/1977, Segunda Turma**)

Lembre-se de que a Lei 12.016/2009 (Lei do MS), art. 5º, II e III, admite a impetração do *mandamus* contra decisão judicial, inclusive no âmbito criminal, ressalvadas as que desafiem recurso com efeito suspensivo e as transitadas em julgado:

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;
II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III - de decisão judicial transitada em julgado.

E o que é **direito líquido e certo**?

Os atributos de certeza e liquidez referem-se à **matéria de fato**, e não à matéria **de direito**. Significa dizer que o direito deve resultar de fato certo, com **prova inequívoca**, prova documental. Assim, não há óbice para se impetrar mandado de segurança em assuntos juridicamente controvertidos, desde que haja prova material a suportar a pretensão do autor do *mandamus*. Vale a pena reproduzir a lição de Hely Lopes Meirelles, Arnold Wald e Gilmar Ferreira Mendes (**Mandado de segurança e ações constitucionais. 22 ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 34**), largamente citada pelo STF:

Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesta na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, **há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante**: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fato ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meio judiciais.

Aliás, importante jurisprudência do Supremo: **o mandado de segurança não abre margem a dilação probatória**. Os fatos articulados na inicial devem vir demonstrados mediante os documentos próprios, viabilizando-se requisição quando se encontrarem em setor público (**RMS 26.744, rel. min. Marco Aurélio, julg em 13/10/2009**).

Com relação às **pessoas jurídicas de direito privado**, conforme leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro (**DI PIETRO, Maria Zylvia Zanella. Direito Administrativo. 27ª ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 861-862**) cabe mandado de segurança quando estes atuem por delegação e nos limites da delegação, não cabendo o MS quando exerçam atividades não vinculadas com a delegação.

Além disso, se exercerem atividades meramente **autorizadas**, com base no poder de polícia do Estado, que não se inserem entre as atividades próprias do Poder Público, também **não cabe a impetração do writ**, como ocorre com os serviços de táxi, hospitais particulares, bancos, companhias de seguro, serviços de "Uber" regulamentados etc.

No âmbito da Administração Pública, o tema ficou assentado na **Súmula 510/STF**, quanto à possibilidade de impetração do *mandamus* contra autoridade exercendo função delegada:

Súmula 510/STF: *Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou medida judicial.*



Importante!

Guarde ainda que **jurisprudência do STF e dos Tribunais Superiores** têm admitido mandado de segurança contra agentes de:

I) estabelecimentos particulares de ensino, embora exerçam funções apenas autorizadas e não delegadas pelo Poder Público;

"CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTIDADE PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR REAJUSTE DE MENSALIDADES ESCOLARES. JUSTIÇA ESTADUAL. - COMPETE A JUSTIÇA FEDERAL PROCESSAR E JULGAR MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PRATICADO PELAS AUTORIDADES FEDERAIS. - ATACANDO-SE POREM, ATO DE DIRETOR DE ESTABELECIMENTO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR, ENVOLVENDO DISCUSSÃO EM TORNO DO AUMENTO DAS MENSALIDADES ESCOLARES, QUANDO A AUTORIDADE NÃO AGE POR DELEGAÇÃO DO PODER PÚBLICO, A COMPETÊNCIA É DA JUSTIÇA ESTADUAL". (**STJ, CC 2305 SP 1991/0017152-2, rel. min. Hélio Mosimann, julg. em 19/11/1991**)

FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS DE UBÁ. DECISÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL COMUM E JUSTIÇA FEDERAL. UNIVERSIDADE PRIVADA. AUTOR QUE PRETENDE A REINTEGRAÇÃO DIANTE DE SUSPENSÃO ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO QUE NÃO SE ENCONTRA NO ÂMBITO DA ATUAÇÃO DELEGADA PELA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DE UBÁ-MG, O SUSCITADO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER DO MPF. 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência envolvendo o JUÍZO FEDERAL DE VIÇOSA-SJMG e o JUÍZO DE DIREITO DE UBÁ-MG, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por VALTAIR AUGUSTO MOREIRA JUNIOR em face da FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS DE UBÁ, objetivando o retorno a instituição de ensino, para que o mesmo volte a realizar as suas atividades curriculares e extracurriculares (**CC 138.624-MG (2015/0034977-4) Relator Min Napoleão Nunes Maia, julg. em 27/5/2015**)

II) sindicatos, em relação à cobrança da contribuição sindical;

III) agentes financeiros que executam planos governamentais, sob as normas e a fiscalização do Poder Público, como ocorre com os agentes financeiros do Sistema Financeiro de Habitação, do Plano Safra, do Banco do Brasil ou do Minha Casa Minha Vida, da Caixa Econômica Federal etc;

IV) serviços sociais autônomos que, embora de natureza privada, recebem parcela da contribuição arrecadada pela Previdência Social, para, em troca, prestar assistência a determinadas categorias de trabalhadores (SENAC, Sesi, Sesc, Senai e outras).

Via de regra, o foro competente para julgamento de Mandado de Segurança é o do **domicílio da autoridade coatora**. Entretanto, a jurisprudência do Supremo tem entendido que as causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal. Segundo o STF, o art. 109, § 2º atribui ao particular o poder de escolha ao foro que melhor atenda à obtenção de prestação jurisdicional:

CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CAUSAS AJUIZADAS CONTRA A UNIÃO. ART. 109, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DO FORO COMPETENTE. APLICABILIDADE ÀS AUTARQUIAS FEDERAIS, INCLUSIVE AO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A faculdade atribuída ao autor quanto à escolha do foro competente entre os indicados no art. 109, § 2º, da Constituição Federal para julgar as ações propostas contra a União tem por escopo facilitar o acesso ao Poder Judiciário àqueles que se encontram afastados das sedes das autarquias. II - Em situação semelhante à da União, as autarquias federais possuem representação em todo o território nacional (**RE nº 627.709/DF, rel. min. Ricardo Lewandowski, tema 134, julg. 20/8/2014**).

Art. 109.....

§ 2º As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.

Guarde ainda: **Não caberá** mandando de segurança contra (Lei 12.016/09, art. 5º):

- I - ato do qual caiba **recurso administrativo com efeito suspensivo**, independentemente de caução;
- II - decisão judicial da qual caiba **recurso com efeito suspensivo**;
- III - decisão judicial **transitada em julgado**;

IV - **atos de gestão comercial** praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público (Lei 12.016/09, art. 1º, §2º).

É de se observar que os processos de mandado de segurança e os respectivos recursos terão **prioridade sobre todos os atos judiciais, salvo habeas corpus** (art. 20 da Lei 12.016/09).

O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Isso é importante! O **STF fixou entendimento de que é constitucional esse prazo decadencial de 120 dias**.

Com relação ao efeito interruptivo do prazo decadencial, o Supremo Tribunal Federal tem firme posicionamento no sentido de que a decadência não é afastada pelo manejo de **pedido de reconsideração na via administrativa**, o qual **não tem o condão de interromper** o prazo para impetração do *writ*, conforme Súmula do STF nessa vertente:

Súmula 430/STF: pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.

Nesse sentido, Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) dispõe:

Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução (...)

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

O Supremo tem jurisprudência assente no sentido de que o mandado de segurança **preventivo não se sujeita a prazo decadencial**:

"5. Não se trata de impetração contra lei em tese e não encontra óbice no enunciado 266 da súmula do STF, mandado de segurança de cunho preventivo que visa obstar possível e futuro ato administrativo de lançamento e cobrança do ICMS com fulcro no Protocolo CONFAZ ICMS 21/2011 e no Decreto Distrital nº 32.933/11. 6. Tratando-se de mandado de segurança preventivo, inaplicável o prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009". (**RE 823.067/DF, rel. min. Roberto Barroso, julg. em 15/8/2016**)

Da leitura da Lei 12.016/2009 é possível extrair que apenas a interposição recurso administrativo **que disponha de efeito suspensivo ou ao qual esse efeito seja atribuído pelo julgador** impede o início da contagem do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, o que não ocorre no pedido de reconsideração administrativo.

Isso ocorre porque, enquanto os efeitos da decisão recorrida estiverem suspensos, não se há falar em ilegalidade ou abuso de poder que coloque em risco direito do particular, inexistindo interesse jurídico na impetração. O mesmo não ocorre, contudo, quando o recurso administrativo seja destituído de efeito suspensivo ou tenha esse efeito

indeferido pela autoridade administrativa, pois a plena eficácia do ato pode resultar em imediata lesão ao direito da parte.

A lei admite a concessão de medida liminar em mandado de segurança. Entretanto, não será concedida medida liminar que tenha por objeto: (i) a compensação de créditos tributários, (ii) a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, (iii) a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e (iv) a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.

O Supremo Tribunal Federal decidiu ainda que a desistência do mandado de segurança é uma prerrogativa de quem o propõe e pode ocorrer a qualquer tempo, **sem necessidade de anuência da parte contrária e independentemente de já ter havido decisão de mérito**, ainda que favorável ao autor da ação. Ou seja, o *mandamus* pode ter sido **concedido ou denegado** (RE 669.367/RJ, Red. p/ ac. Min. Rosa Weber, julg. em 02/05/2013).

Quanto à competência para julgamento do mandado de segurança, ela é definida pela categoria da autoridade coatora e sua sede funcional. Assim, por exemplo, compete ao STF processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança contra ato do Presidente da República ou contra ato do TCU (CF, art. 102, I, “d”).

Guarde para sua prova que o mandado de segurança é o remédio adequado para uma série de situações que configuram direito líquido e certo negado ao interessado pelo poder público:

- i) obter **vista de processo administrativo**; (STF, HD 90-AgR, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 18-2-2010, Plenário; HD 92-AgR, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 18-8-2010, Plenário)
- ii) buscar **conhecer identidade dos autores de agressões e denúncias** que foram feitas ao impetrante; (MS 24.405/DF, Ministro Carlos Velloso, Plenário, 3-12-2003, DJ de 23-4-2004." (RMS 24.617 rel. min. Carlos Velloso, julgamento em 17-5-2005, Segunda Turma)
- iii) **negativa ilegal ao fornecimento de certidões** (art. 5º, XXXIV, "b" e LXXVI). Por exemplo, o direito do servidor público de obter certidão de tempo de serviço perante a autoridade administrativa para requerer a sua aposentadoria, certidão de antecedentes ou nada consta, para fins de defesa em processo penal ou ainda certidão para celebrar contrato de compra e venda de imóvel. (STJ, AgRg no Ag 1185205 RJ 2009/0083157-3, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julg. 20/3/2014).
- iv) O direito de **obter informações de interesse particular, coletivo ou geral** (art. 5, XXXIII): diante da negativa do fornecimento de informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, o remédio apropriado é o **mandado de segurança**, e não o *habeas data*.

É nesse diapasão que o STF tem entendido a via do *mandamus* como a adequada para assegurar o referido direito fundamental de obter dos órgãos públicos informações de seu interesse pessoal, coletivo e geral, como legítimo exercício do direito de petição:

“O direito de receber, dos órgãos integrantes da estrutura institucional do Estado, informações revestidas de interesse geral ou coletivo qualifica-se como prerrogativa de índole constitucional, sujeita, unicamente, às limitações fixadas no próprio texto da Carta Política (CF, art. 5º, XIV e XXXIII). (...)A ora impetrante, que é empresa jornalística, sustenta que a omissão atribuída à Mesa da Câmara dos Deputados, representada por seu ilustre Presidente, importa em grave, injusta e inegável lesividade ao seu direito de receber, desse órgão integrante da estrutura institucional do Poder Legislativo, informações, que, por se referirem ao uso de recursos públicos, revestem-se, necessariamente, de interesse coletivo e geral, o que torna plenamente justificável a asserção, **contida nesta impetração mandamental, de que o tema em causa põe em evidência a prerrogativa** - que assiste aos cidadãos e aos meios de comunicação social ("mass media") - de fiscalizar e de controlar a destinação, a utilização e a prestação de contas relativas a verbas públicas” (MS 24.725, rel. Min. Celso de Mello, julg. em 28/11/2003). (Grifos acrescidos)

v) **Sustar a publicação de matéria em sítio eletrônico**. Nesse caso, além do mandado de segurança, o autor poderá valer-se da tutela provisória de urgência, prevista no novo Código de Processo Civil, arts. 294 a 310. (**HD 100-Agr, rel. min. Luiz Fux, julgamento em 25-11-2014, Primeira Turma**).

vi) **Para o direito de petição em defesa de direitos, e esclarecimento de situações de interesse pessoal** (art. 5º, XXXIV): o Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim se manifestou, com relação ao mandado de segurança:

"A Constituição Federal assegura a todos o direito de petição aos Poderes Públicos, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal (art. 5º, XXXIV). 2. É a hipótese dos autos, em que os documentos requisitados visam à defesa da impetrante contra as acusações que lhe são imputadas na mídia e administrativamente. 3. Não sendo o caso de habeas data, o mandado de segurança é o meio hábil a amparar sua pretensão". (**TRF 1ª Região, REO 51469 MG 2000.01.00.051469-0, rel. Des. Daniel Paes Ribeiro, julg. 26/3/2004**)

Vale ainda guardar os seguintes julgados do Supremo e do STJ:

"O direito de obter informações de interesse particular, coletivo ou geral (art. 5, XXXIII): diante da negativa do fornecimento de informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, o remédio apropriado é o mandado de segurança, e não o habeas data". (**MS 24.725, rel. Min. Celso de Mello, julg. em 28/11/2003**)

Negativa ilegal ao fornecimento de certidões (art. 5º, XXXIV, "b" e LXXVI):

"o direito do servidor público de obter certidão de tempo de serviço perante a autoridade administrativa para requerer a sua aposentadoria, certidão de antecedentes ou nada consta, para fins de defesa em processo penal ou ainda certidão para celebrar contrato de compra e venda de imóvel". (**STJ, AgRg no Ag 1185205 RJ 2009/0083157-3, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julg. 20/3/2014**)

O Mandado de segurança é o remédio adequado para obter vista de processo administrativo:

" 2. A ação de habeas data visa à proteção da privacidade do indivíduo contra abuso no registro e/ou revelação de dados pessoais falsos ou equivocados. 3. O habeas data não se revela meio idôneo para se obter vista de processo administrativo." (**STF, HD 90-AgR, rel. min. Ellen Gracie, julgamento em 18/2/2010, Plenário; HD 92-AgR, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 18/8/2010, Plenário**)

Entretanto, o *mandamus* **não será remédio hábil** a ser utilizado por parlamentar perante o STF, para **combater veto aposto** pelo Presidente da República a projeto de lei, conforme decidiu o Supremo:

" **Não se há cogitar de direito líquido e certo** ao que foi suprimido, sequer expectativa de direito a ser tutelado judicialmente pela via do mandado de segurança. A tese desenvolvida pelo impetrante, se acolhida, traria o revés de inviabilizar este Supremo Tribunal, pois atrairia para sua jurisdição a insurgência de todos aqueles que vissem suas pretensões frustradas em decorrência do exercício regular do **poder de veto atribuído** ao Presidente da República" (**MS 33.694, rel. min. Cármen Lúcia, julg. 6/8/2015**).

Renovação

Se o mandado de segurança não for conhecido, será possível a renovação do pedido, desde que observado o prazo decadencial do remédio constitucional, por força do art. 6º, § 6º, da Lei 12.016/2009:

Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

.....

§ 6º O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito.

O **prazo decadencial** do *mandamus* encontra-se no art. 23 da Lei:

Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos **120 (cento e vinte) dias**, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Teoria da Encampação

A teoria da encampação permite a indicação e o ingresso da autoridade coatora correta no processo a fim de viabilizar o julgamento do mandado de segurança. Nessa hipótese, deve o juiz determinar a emenda da inicial ou, na hipótese de erro escusável, corrigi-lo de ofício, não extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Mas para aplicação da teoria é necessário o preenchimento de alguns requisitos:

- i) vínculo hierárquico entre encampante e encampado (a autoridade coatora correta deve estar subordinada hierarquicamente à autoridade indicada);
- ii) o ingresso da autoridade coatora correta (encampante) não pode modificar a competência para o julgamento do *mandamus*;
- iii) as informações prestadas pela autoridade encampada sejam suficientes ao esclarecimento do erro.
- iv) se a autoridade erroneamente indicada, embora inicialmente sem legitimidade passiva, ao prestar informações não se limita apenas a arguir sua falta de legitimidade, mas também adentra ao mérito da demanda, defendendo o ato impugnado, passa a ser reconhecida no pólo passivo como autoridade coatora.

Nesse sentido, a Súmula 628 do Colendo STJ:

Súmula n.º 628/STJ: “A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal.”

Mandado de Segurança Coletivo

A Constituição Federal prevê ainda a figura do **mandado de segurança coletivo**. É interessante você observar que pela primeira vez essa “versão coletiva” do mandado de segurança foi regulamentada em legislação infraconstitucional (a “antiga” lei era de 1951 e não tratava dessa modalidade).

Assim, o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por (art. 21):

I - **partido político** com representação no Congresso Nacional, na defesa de seus interesses legítimos relativos aos seus integrantes ou à finalidade partidária; ou

II - **organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há, pelo menos, 1 (um) ano**, em defesa de direitos líquidos e certos da totalidade, ou de parte, dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinentes às suas finalidades, **dispensada, para tanto, autorização especial dos associados ou sindicalizados**.

Veja que pelo texto constitucional, apenas **as associações** necessitam do requisito de estarem legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano.

Outro julgado refere-se ao **mandado de injunção**:

"A jurisprudência desta Corte sedimentou a possibilidade de as entidades de classe, desde que legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano, utilizarem o **mandado de injunção coletivo**" (**MI 4.503 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 7/11/2013, MI 472, rel. Min. Celso de Mello, j. 6/9/2005 além dos MI 689/PB, MI 20/DF, 823/DF e 2152-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello; MI 73/DF e 342/SP, Rel. Min. Moreira Alves; MI 361/RJ, Rel. Min. Néri da Silveira; MI 712/PA, Rel. Min. Eros Grau**).

Art. 5º.....

LXX - o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:

a) partido político com representação no Congresso Nacional;

b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados;

Lei 13.300/2016

Art. 12. O mandado de injunção coletivo pode ser promovido:

I - pelo Ministério Público, quando a tutela requerida for especialmente relevante para a defesa da ordem jurídica, do regime democrático ou dos interesses sociais ou individuais indisponíveis;

II - por partido político com representação no Congresso Nacional, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas de seus integrantes ou relacionados com a finalidade partidária;

III - por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos 1 (um) ano, para assegurar o exercício de direitos, liberdades e prerrogativas em favor da totalidade ou de parte de seus membros ou associados, na forma de seus estatutos e desde que pertinentes a suas finalidades, dispensada, para tanto, autorização especial;

Vamos aos demais detalhes... Em primeiro lugar, para ter representação no Congresso, o partido necessita de **apenas um parlamentar**, seja Deputado ou Senador.

Segundo o Supremo Tribunal Federal, o Partido Político com representação no Congresso Nacional dispõe de legitimidade ativa para a instauração do processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade (CF, art. 103, VIII), podendo ajuizar, perante o Supremo Tribunal Federal, a pertinente ação direta de inconstitucionalidade, **qualquer que seja o número de representantes** da agremiação partidária nas Casas do Poder Legislativo da União. O **mesmo raciocínio aplica-se ao mandado de segurança coletivo**.

Segundo a tradicional jurisprudência da Corte Excelsa, a **perda superveniente de representação** parlamentar no Congresso Nacional tinha efeito desqualificador da legitimidade ativa do Partido Político para o processo de controle normativo abstrato, não obstante a agremiação partidária, quando do ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, atendesse, plenamente, ao que determina o art. 103, VIII, da Constituição (**ADIn 1.063-DF, rel. Min. Celso de Mello, julg. em 3/8/2001**). O mesmo raciocínio aplicava-se ao mandado de segurança coletivo.

Entretanto, ocorreu relevante alteração da jurisprudência do Supremo quanto ao tema, que passou, a partir do precedente firmado no julgamento de agravo regimental na **ADI 2.618-PR, rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Pleno, julgado em 12/08/2004**, a perfilhar o entendimento de que, por se tratar de processo objetivo, a legitimidade da parte deve ser aferida **apenas no momento da propositura** da ação e não mais posteriormente, **não ensejando a desqualificação para permanecer no pólo ativo da relação processual a perda superveniente de representação** parlamentar. Apesar de o julgado ter se processado em sede de ação direta, vale para o mandado de segurança coletivo O Supremo Tribunal Federal vem mantendo essa última vertente (**ADI 2.575 AgR, Relator: Min. Sepúlveda Pertence, julgado em 25/02/2008**).

Em segundo lugar, tenha em mente que esse requisito de um ano de constituição e funcionamento para impetrar MS coletivo **destina-se apenas às associações, não se aplicando a entidades de classe e organizações sindicais**.

Cabe observar que para a impetração do MS coletivo **não se exige autorização especial dos associados**, tendo em vista que se trata de hipótese de **substituição processual** (CF, art. 5º, LXX) e não de representação processual (CF, art. 5º, XXI). Tema inclusive sumulado pelo STF:

Súmula 629/STF: A impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.

Ademais, o objeto da ação será um direito dos associados, **independentemente de guardar vínculo com os fins próprios da entidade** impetrante do *writ*. Exigindo-se, entretanto, que o direito esteja compreendido na titularidade dos associados e que exista em razão das atividades exercidas pelos associados; mas, não se exigindo que o direito seja peculiar, próprio da classe. Ou seja, não há problema se o direito alcança outros indivíduos não vinculados à entidade (**STF, RE 437.971 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, julg. em 24/8/2010**).

O STF firmou também posicionamento no sentido de que a associação, na defesa de interesses de seus associados, pode se utilizar de duas vias: a do **mandado de segurança coletivo** (art. 5º, LXX) ou mediante **quaisquer outras ações** administrativas ou judiciárias (art. 5º, XXI). Na via do MS Coletivo, ocorre a chamada **substituição processual**, que dispensa a autorização individual dos associados; já na opção de outras vias administrativas ou judiciais, estaríamos diante da **representação judicial**. O quadro abaixo resume a distinção.

Representação Judicial (art. 5º, XXI)	Substituição Processual (Art. 5º, LXX)
Necessidade de autorização expressa dos associados	Desnecessidade de autorização expressa dos associados (basta autorização genérica nos atos constitutivos)



Defesa do direito dos associados em outras ações judiciais (que não mediante impetração de mandado de segurança coletivo) ou recursos administrativos.	Defesa dos direitos dos associados mediante impetração de mandado de segurança coletivo, nos termos do art. 5º, LXX, da Constituição
--	--

Além disso, o Supremo também já decidiu que, na disciplina constitucional do mandado de segurança coletivo, **não se tem, quanto à legitimização ativa, a exigência de tratar-se de entidade de classe que congregue categoria única (RMS 21.514, Rel. Min. Marco Aurélio, 18-6-93).**

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se ainda no sentido de que **a morte do impetrante**, no mandado de segurança, provoca, necessariamente, a **extinção do processo sem o julgamento de mérito**, sendo inadmissível a habilitação de eventuais herdeiros em razão da natureza mandamental do *writ*, bem como pela feição personalíssima do direito líquido e certo invocado (**RE 140.616-ED/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, MS 31.115/DF, rel. Min. Ricardo Lewandowski**).

Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo, dividem-se, de acordo com o **art. 21, §1º da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança)**, em:

I - coletivos	dizem respeito aos transindividuais, de natureza indivisível de que sejam titulares grupo, categoria ou classe de pessoas, determináveis, ligadas entre si, ou com a parte contrária por uma relação jurídica base . São exemplos os direitos de proprietários de veículos automotores ou contribuintes de determinado imposto ou taxa; os atingidos por aumento abusivo de mensalidades escolares, relativamente aos alunos já matriculados; aos atingidos por aumentos abusivos de planos de saúde, relativamente aos contratados; moradores de um condomínio
II - Individuais homogêneos	também decorrem de uma origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou de parte dos associados ou membros do impetrante . Assim como os coletivos, sendo também chamados de "acidentalmente coletivos", possuem transindividualidade instrumental ou artificial , pois os seus titulares são pessoas determinadas e o seu objeto é divisível e admite reparabilidade direta, ou seja, fruição e recomposição individual . São exemplos dessa categoria de direitos os compradores de automóveis com determinado lote produzido com defeito de fabricação, ensejando <i>recall</i> ; o caso da boate Kiss, em Santa Maria (RS), que atingiu inúmeras pessoas e suas respectivas famílias; pessoas contaminadas pelo vírus HIV em razão de transfusão de sangue em hospital público; proprietários e moradores de área rural atingida por poluição de um rio por uma indústria.
III - Difusos	Art. 81, parágrafo único, CDC: direitos transindividuais, de natureza indivisível , de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato . São exemplos de direitos difusos a proteção da criança e do adolescente; o direito a um meio ambiente sadio e hígido; o dano gerado pela falsificação de fármacos, pílulas anticoncepcionais de farinha; as cláusulas abusivas em contratos de adesão por concessionárias de serviço público; pessoas atingidas por acidentes ambientais de grandes proporções, dentre outros.

Importante você anotar que os direitos difusos não foram incluídos pela Lei 12.016/09 (Lei do MS) na proteção do mandado de segurança coletivo, apesar do Supremo Tribunal Federal já ter se manifestado no sentido de entender cabível o ajuizamento desse *writ* coletivo para a defesa de direitos difusos (**RE 196.184/AM**), considerados estes como os **transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato**.

Não obstante, o STF tem entendido que os direitos defendidos em mandado de segurança coletivo devem guardar pelo menos certa comunhão de suporte fático a fim de evitar a necessidade de exame de forma particularizada da situação de cada substituído, o que seria inviável em sede de ação coletiva (**MS 14.474/DF**).

Os interesses difusos são conceituados pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 81, parágrafo único, como os que compreendem os **transindividuais, de natureza indivisível**, de que sejam titulares **pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato**. São exemplos de direitos difusos a proteção da criança e do adolescente; o direito a um meio ambiente sadio e hígido; o dano gerado pela falsificação de fármacos, pílulas anticoncepcionais de farinha; as cláusulas abusivas em contratos de adesão por concessionárias de serviço público; pessoas atingidas por acidentes ambientais de grandes proporções, dentre outros.

Já foi cobrado em concurso também o mandamento do art. 22 da Lei do MS, segundo o qual a sentença fará coisa julgada (material) limitadamente **aos membros do grupo ou categoria substituídos** pelo impetrante. O parágrafo primeiro do mesmo artigo prossegue, estabelecendo que o MS Coletivo não induz litispendência para as ações individuais, **mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual se não requerer a desistência de seu mandado de segurança no prazo de 30 (trinta) dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva**.

É dizer, os que entraram com mandado de segurança individual **poderão prosseguir com suas ações normalmente**, não precisando aguardar o resultado da ação coletiva. Entretanto, eventuais benefícios que o impetrante individual poderia auferir **não valerão se ele não desistir de sua ação dentro de 30 dias contados da ciência** da impetração do *mandamus* coletivo (não é do julgamento do MS coletivo!).

Quanto à **prescrição**, o art. 23 da Lei do Mandado de Segurança, reproduzindo o prazo da lei anterior, estabelece que o direito de requerer mandado de segurança **extingui-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias**, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.

Quanto à **liminar** no âmbito do MS coletivo, só poderá ser concedida após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público, que deverá se pronunciar no prazo de **72 (setenta e duas) horas**.

Outro aspecto importante: segundo o **STF**, a legitimação constitucionalmente conferida aos partidos políticos para a impetração de mandado de segurança coletivo (CF, art. 5º, LXX) não autoriza que esses impetrem essa ação **para impugnar majoração de tributos**, em razão de ser esse interesse dos contribuintes de natureza individualizável, e não difuso.

A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança:

Súmula 266 - Não cabe mandado de segurança contra lei em tese.

É dizer: é permitido o controle **difuso** de constitucionalidade em sede de mandado de segurança, quando a inconstitucionalidade apareça como questão **incidental** no processo e não como objeto ou causa de pedir. Nesse sentido, o Supremo afirmou não ser o MS sucedâneo (substituto) da ação direta:

A lei em tese, como norma abstrata de conduta, não lesa qualquer direito individual, razão pela qual, na forma da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, não é passível de impugnação por mandado de segurança. 2. O mandado de segurança não pode ser utilizado como mecanismo de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral, posto não ser sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. (**MS-AgR 34.432 - relator Min. Luiz Fux, julgamento em 7/3/2017**).

De outra vertente, consoante doutrina de Gilmar Mendes "admite-se mandado de segurança **contra lei ou decreto de efeitos concretos**, assim entendidos aqueles que 'trazem em si mesmos o resultado específico pretendido, tais como as leis que aprovam planos de urbanização, as que fixam limites territoriais, as que criam municípios ou desmembram distritos, as que concedem isenções fiscais, as que proíbem atividades ou condutas individuais, os decretos que desapropriam bens, os que fixam tarifas, os que fazem nomeações e outros dessa espécie'" (**MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 4.ª Ed. 2009. Saraiva. p. 579**).

Nesse sentido, assim se pronunciou o STF:

"Se o decreto é, materialmente, ato administrativo, assim de efeitos concretos, cabe contra ele mandado de segurança. Todavia, se o decreto tem efeito normativo, genérico, por isso mesmo sem operatividade imediata, necessitando, para a sua individualização, da expedição de ato administrativo, contra ele não cabe mandado de segurança. (Súmula 266)" (**MS 21.274, rel. min. Carlos Velloso, julgamento 10/2/1994, Plenário**)

"Trata-se de ato concreto e impositivo do TCU, cujo objetivo é o cancelamento de direito das associadas à Impetrante. Não devem prosperar, portanto, os argumentos da União no sentido de invocar a aplicação da Súmula 266, desta Corte". (**MS 35.949, rel. min. Edson Fachin, dec. monocrática, j.9/11/2018**)

Cumpra assinalar que os Ministros do Supremo Tribunal Federal vinham negando a habilitação de *amicus curiae* em mandados de segurança, por dois motivos principais: a) o caráter eminentemente sumário conferido ao procedimento do mandado de segurança, tornando incompatível com o seu rito a intervenção de terceiros; e b) a inexistência de fundamento legal para a intervenção, **não sendo possível aplicar a legislação específica destinada ao controle abstrato de atos normativos**. Nesse sentido, **o MS 26.150, Rel. Min. Eros Grau, DJ 6.3.2007; o MS-AgR-ED-ED 25.879, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 3.5.2007; e o MS-AgR 26.552, Rel. Celso de Mello, DJ 23.5.2007**.

Superando esse entendimento, o STF se pronunciou, notadamente em julgados da relatoria do Min. Gilmar Mendes, no sentido de que é cabível a interveniência do amigo da Corte em sede de mandado de segurança, quando o caso **extrapola os interesses das partes litigantes**:

"não constitui vedação à possibilidade de admitir-se a participação de *amicus curiae* em mandados de segurança, principalmente naqueles casos em que a discussão – pela relevância e abrangência – extrapola os interesses das partes envolvidas" (**PET 188.535, rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 14/1/2011**).

"não constitui vedação à possibilidade de admitir-se a participação de *amicus curiae* em mandados de segurança, principalmente naqueles casos em que a discussão – pela relevância e abrangência – extrapola os interesses das partes envolvidas. No caso em exame, resta evidente que sua solução transcende os limites subjetivos do processo" (**MS 32.033/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, julg. em 28/5/2013**).

"A matéria discutida no writ apresenta relevância tal que ultrapassa os limites e meros interesses das partes, de forma que se revela salutar que o debate perante o Supremo Tribunal Federal possa ser informado pelo maior número de argumentos possíveis" (**RMS 25.841, rel. Min. Gilmar Mendes, julg. 20/3/2013**).

Novamente, o STF pronunciou-se no sentido de negar a participação do *amicus curiae* em sede mandamental:

"O entendimento deste Supremo Tribunal é no sentido de que a natureza subjetiva e a celeridade preconizada no rito do mandado de segurança não se coadunam com os procedimentos de intervenção de terceiros (v.g., Segundo Agravo Regimental no Mandado de Segurança n. 26.552, Relator Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 16.10.2009; Mandado de Segurança n. 28.122, Relator Ministro Ayres Britto, decisão monocrática, DJe 9.4.2012; Mandado de Segurança n. 28.547, Relator Ministro Eros Grau, decisão monocrática, DJe 25.3.2010), sendo certo, ainda, que a Lei 12.016/2009 não prevê a assistência ou a figura do *amicus curiae* em mandado de segurança" (**MS 34.562/DFMin. Cármen Lúcia, julg. em 22/12/2016**).

O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da impetração da ação mandamental, não produzindo efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Essa interpretação é dada pelo art. 14 da Lei do Mandado de Segurança e pela jurisprudência do STF e do STJ:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

.....

§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Súmula 269 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.

Com relação a estas Súmulas, cabem alguns comentários importantíssimos.

A jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os efeitos patrimoniais resultantes da concessão de mandado de segurança somente **abrangem os valores devidos a partir da data da impetração mandamental**, excluídas, em consequência, as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação de mandado de segurança, que poderão, no entanto, ser vindicadas em sede administrativa ou demandadas em via judicial própria (**RE 676.774/DF, Rel. Min. Celso de Mello**).

Em outros julgados, o Supremo reforçou tal posicionamento:

Recurso de embargos de declaração conhecido e provido para definir que o cálculo dos efeitos patrimoniais oriundos da concessão da segurança deverá se dar a partir da data da impetração (Súmulas 269 e 271/STF). (**RMS 25.666 ED, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 16/03/2010**).

"Os efeitos patrimoniais resultantes da concessão de mandado de segurança somente abrangem os valores devidos a partir da data da impetração mandamental, excluídas, em consequência, as parcelas anteriores ao ajuizamento da ação de mandado de segurança, que poderão, no entanto, ser vindicadas em sede administrativa ou demandadas em via judicial própria. Precedentes. Súmula 271/STF. Lei nº 12.016/2009 (art. 14, § 4º)" (**AI 825.321-ED-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 8/6/2012**)

Acerca de servidores públicos, o Superior Tribunal de Justiça seguiu na mesma linha:

"SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. EFEITOS FINANCEIROS RELATIVOS A PERÍODO PRETÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA. ART. 14, § 4º, DA LEI N. 12.016/2009. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 269/STF E 271/STF. JURISPRUDÊNCIA AMPLA E CONSOLIDADA DO STJ. NÃO CABIMENTO DO WRIT. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia dos autos refere-se ao pagamento de diferenças salariais dos servidores públicos associados à impetrante. Essas diferenças são consequentes da não estrita observação das datas fixadas pela Lei n. 13.317/2016. 2. Contudo, o mandado de segurança não é via adequada para pleitear pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias referentes a período anterior ao ajuizamento da inicial, conforme disposto no art. 14, § 4º, da Lei n. 12.016/2009" (**Ag-Int no MS 22.970/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 1/2/2018**)

Também o STJ possui entendimento de que "**Mandado de Segurança** é instrumento adequado à declaração do direito de compensação de tributos indevidamente pagos (Súmula 213/STJ), desde que não implique na produção de **efeitos patrimoniais pretéritos**, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria (Súmula 271/STF)." (**AgRG no AREsp 593.508/BA**).

Agora, no julgamento dos **REsp 1.181.834/RS e REsp. 1.181/970/SP**, o Superior Tribunal de Justiça assentou que **impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional em relação à ação de repetição do indébito tributário**, de modo que somente a partir do trânsito em julgado do *mandamus* inicia a contagem do prazo em relação à ação ordinária para a cobrança dos créditos recolhidos indevidamente.

Dessa forma, se a impetração do mandado de segurança possui o condão de interromper a fluência do prazo prescricional para a propositura da ação de repetição do indébito tributário, parece inócuo negar à parte o direito imediato à compensação das parcelas pretéritas ao ajuizamento do *mandamus*.

É esse o entendimento defendido, pasmem, pela própria **Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**, para quem ajuizada a ação de repetição do indébito, não poderia o Poder Judiciário decidir de modo diverso ao julgado anterior, que declarou a inexistência da relação jurídico-tributária, à época, em litígio. Segundo a PGFN, submeter a matéria a um novo juízo de certificação antes de sua efetiva satisfatoriedade não apresenta muita utilidade prática, na medida em que o novo julgado apenas registrará o que já fora declarado na primeira ação, revestindo-o da pretensão condenatória. Ainda segundo a Procuradoria, parece estar dissociado da realidade o enunciado da Súmula nº 271 do STF, o qual dispõe que a concessão de mandado de segurança não produz quaisquer efeitos patrimoniais em relação a período pretérito (**Parecer PGFN/CRJ/Nº 1177/2013**).

Em outro julgado, (**MS 12.397-DF/STJ**), o Superior Tribunal assim decidiu:

EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. SÚMULAS 269/STF E 271/STF. ART. 1º DA LEI 5.021/66. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. SEGURANÇA CONCEDIDA

Em se tratando de um ato administrativo decisório passível de impugnação por meio de mandado de segurança, os efeitos financeiros constituem mera consequência do ato administrativo impugnado. Não há utilização do *mandamus* como ação de cobrança.

3. A impossibilidade de retroagir os efeitos financeiros do mandado de segurança, a que alude a Súmula 271/STF, não constitui prejudicial ao exame do mérito, mas mera orientação limitadora de cunho patrimonial da ação de pedir segurança.

Outras decisões do STJ, no mesmo sentido: **MS 20646 / DF, 2013/0393338-3; EDcl no MS 18760 / DF, 2012/0129096-5. MS 17716 / DF, MS 2011/0256495-5**. Portanto, a questão não está pacificada, não obstante prevaleça o posicionamento da mais alta Corte do País (STF).

Agora, vejamos outras Súmulas do Supremo Tribunal Federal sobre o Mandado de Segurança:

Súmula 304 - Decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra o impetrante, não impede o uso da ação própria.

Súmula 429 - A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra omissão da autoridade.

Súmula 430 - Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança.

Súmula 510 - Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial.

Súmula 512 - Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de mandado de segurança.

Súmula 624 - Não compete ao supremo tribunal federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais.

Súmula 625 - Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.

Isso significa que a matéria de direito, por mais complexa e difícil que se apresente para o deslinde da questão, pode ser apreciada em mandado de segurança, e a alegação de grande complexidade jurídica do direito invocado não é motivo para que o juiz obste a utilização do *mandamus*.

Súmula 630 - A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria.

No mandado de segurança **não há isenção de custas e emolumentos**, muito embora a jurisprudência, antes do advento do Novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015) já não admitisse a condenação em honorários de advogado, como assentado pela referida Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal e também pela Súmula 105 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 105/STJ: “Na ação de mandado de segurança não se admite condenação em honorários advocatícios.

A Súmula do STF foi posteriormente reproduzida no art. 25 da Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009):

Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

Entretanto, parte da doutrina passou a entender, a partir de 2015, que o novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2016) **preveria expressamente o cabimento de honorários** de sucumbência também para mandado de segurança, pois o Código o regula em suas fases **recursal e de cumprimento de sentença**, conforme o art. 85, parágrafo 1º, o que tornaria obsoletas as referidas Súmulas do STF e do STJ:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

Contudo, a **Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal**, no julgamento conjunto de agravos regimentais (**ARE 948.578 AgR/RS, ARE 951.589 AgR/PR e ARE 952.384 Agr/MS, todos da relatoria do Min. Marco Aurélio, julg. 21/6/2016**) a eles negou provimento, sem fixação de honorários, adotando o entendimento de que não cabe a fixação de **honorários recursais**, previstos no art. 85, § 11, do novo CPC, quando se tratar de recurso formalizado **no curso de processo cujo rito os exclua**. Assentou, portanto, que o rito do mandado de segurança, previsto na lei 12.016/2009, da fase de conhecimento à execução, está isento dos honorários recursais, parecendo que tal juízo se estende igualmente para os demais honorários, a teor do excerto do voto do Relator no **ARE 951.589 AGR/PR**:

"Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo. Deixo de fixar os honorários recursais previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, **por tratar-se, na origem, de mandado de segurança, descabendo, portanto, referida condenação**, conforme disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009".

Segue a redação do § 11 do art. 85 do CPC/2015:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.



Veja como foi cobrado!

(FCC/JUIZ DO TRABALHO/TRT 4ª REGIÃO/2012) Tendo sido noticiado pela imprensa que haviam sido formuladas denúncias contra si perante a Corregedoria-Geral da União, as quais afirma serem inverídicas, um indivíduo formula pedido junto ao órgão para obter, por meio de certidão, a identificação dos autores das referidas denúncias, a fim de que a certidão em questão possa ser utilizada, na defesa de direitos, como meio de prova em processo judicial. O pedido para obtenção da certidão é indeferido. Em tal situação, a fim de ver sua pretensão acolhida perante o órgão correicional, poderá o indivíduo valer-se judicialmente da impetração de

- a) mandado de injunção.
- b) ação popular.
- c) habeas corpus.
- d) habeas data.
- e) mandado de segurança

Meu caro e minha cara, não caia nessa... diante da negativa ilegal ao fornecimento de certidões, que representam direito líquido e certo do cidadão, o remédio constitucional idôneo para correção da ilegalidade é o mandado de segurança, e não o habeas data. Essas certidões podem ser relativas a tempo de serviço, a um nada consta da Polícia Federal, a uma certidão de antecedentes criminais, de um órgão relativamente à ficha funcional.

O habeas data é concedido exclusivamente para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público (**podem ser bancos de dados privados, portanto, como Serasa, SPC, de Administradoras de Cartões de Crédito, bancos**) ou para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo, nos termos do art. 5º, LXXII, da Constituição, e é dessa maneira que deverá vir na sua prova.

Gabarito: **alternativa "e"**.

(CESPE/ACE/DIREITO/TCE/AC/2009) O STF pacificou entendimento no sentido de que a desistência, no mandado de segurança, não depende de aquiescência do impetrado. No entanto, essa regra não se aplica aos casos em que a desistência é parcial.

Segundo o STF, a desistência, no mandado de segurança, não depende de aquiescência do impetrado. Essa mesma regra aplica-se também aos casos em que a desistência é parcial.

Gabarito: **ERRADO**.

(CESPE/PROCURADOR/AGU/2010) Tal como ocorre na ADI, não é admitida a impetração de mandado de segurança contra lei ou decreto de efeitos concretos.

A assertiva afirma o oposto do que entende a Suprema Corte. Em realidade, não cabe mandado de segurança contra lei em tese, **salvo quando produtora de efeitos concretos (STF, Súmula nº 266)**.

Gabarito: **ERRADO**.

(CESPE/ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO/ÁREA:CONTROLE EXTERNO/TCU/2008) Considere a seguinte situação hipotética. Embora houvesse previsão legal, um ministério demorou três anos para efetuar a promoção dos membros de uma categoria de fiscais federais a diversos níveis da carreira e a fez sem o pagamento dos atrasados. Entendendo ser líquido e certo o seu direito, um grupo de trinta servidores constituiu advogado para impetrar mandado de segurança com pedido de liminar contra a omissão do secretário de recursos humanos da pasta, visando obrigá-lo a efetuar imediatamente o pagamento das parcelas em atraso. Nessa situação, o juiz não precisará ouvir a autoridade apontada como coatora antes de apreciar o pedido de medida liminar, pois não se trata de mandado de segurança coletivo; quanto à medida liminar requestada, deverá ser indeferida, pois existe legislação específica que proíbe sua concessão para o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidores públicos.

Questão do mais alto nível! Veja o que dispõe o parágrafo 2º do art. 22 da Lei 12.096/09: “no mandado de segurança **coletivo**, a **liminar** só poderá ser concedida **após a audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público**, que deverá se pronunciar no prazo de 72 (setenta e duas) horas.”

O que confunde muita gente é achar que um grupo de servidores com interesse comum, um grupo por exemplo que represente 80% dos servidores de uma determinada classe, pode impetrar mandado de segurança coletivo, o que não é correto. No caso da questão, trata-se da impetração de um **mandado de segurança** (simples) mediante a formação de litisconsórcio ativo (pluralidade de sujeitos no pólo ativo da ação), que **não enseja legitimação para impetração de mandado de segurança coletivo**.

O mandado de segurança coletivo (impetrado por entidades, associações, partidos políticos) não se confunde com o mandado de segurança impetrado por um grupo de pessoas em litisconsórcio ativo. Não adianta, por exemplo um grupo de 300 senadores e deputados abraçados, cantando o hino nacional, buscarem impetrar um **MS Coletivo**. Somente o partido político poderá fazê-lo.

A necessidade de audiência da autoridade coatora antes da medida liminar se restringe ao mandado de segurança coletivo, o que não ocorreu no caso, pois tratou-se de mandado de segurança simples.

Já a segunda parte da questão pode ser respondida com o conhecimento do parágrafo 2º do art. 7º da Lei do Mandado de Segurança, segundo o qual, *não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza*.

Gabarito: **CERTO**.

(CESPE/JUIZ SUBSTITUTO/TJ AL/2009) Conforme entendimento do STF, os partidos políticos não têm legitimidade ativa ad causam para impetrar mandado de segurança coletivo em defesa de terceiros, com vistas a impugnar direito individual disponível, como a incidência de imposto.

Exatamente. O MS Coletivo não poderá ser impetrado para obstar incidência ou majoração de tributos, por entender o STF tratar-se de direito individual disponível.

Além disso o MS Coletivo deve ser impetrado na defesa dos interesses dos filiados, ainda que não exclusivo destes.

Gabarito: **CERTO**.

(CESPE/JUIZ SUBSTITUTO/TJ AL/2009) A existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra omissão da autoridade.

Boa questão, relativa à literalidade Súmula 429 do STF, segundo a qual a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo não impede o uso do mandado de segurança contra **omissão da autoridade**.

Não esqueça que, de ordinário, a existência de recurso administrativo com efeito suspensivo **contra atos administrativos em geral ou decisão judicial** enseja o **não cabimento de mandado de segurança**, exceto nesse caso de **omissão da autoridade administrativa**.

Gabarito: **CERTO**.

(CESPE/JUIZ/TRIBUNAL DE JUSTIÇA/PB/2010) São legitimados para impetrar mandado de segurança a pessoa física, nacional ou estrangeira, e a pessoa jurídica privada, mas não a pública, visto o mandado de segurança ter como função garantir direito líquido e certo contra ato de autoridade pública.

As pessoas jurídicas de direito público são também legitimadas a impetrar mandado de segurança, na defesa de suas prerrogativas.

Inclusive, o STF já se manifestou no sentido de que alguns entes públicos despersonalizados (órgãos), notadamente aqueles com status constitucional (tribunais de contas, Polícia Federal) são legitimados para impetrar Mandado de Segurança para a defesa de seus direitos e prerrogativas, além de poderem exercer outras faculdades processuais normalmente só conferidas aos entes personalizados, tais como sustentação oral em juízo.

Gabarito: **ERRADO**.

(FGV/AUDITOR/PREFEITURA ANGRA DOS REIS/2010) Considere as afirmativas abaixo:

I. Admite-se mandado de segurança contra leis que concedem isenções fiscais, mas não contra os decretos que fixam tarifas.

II. Tratando-se de caso de urgência, é permitido impetrar mandado de segurança por telegrama ou outro meio eletrônico de autenticidade comprovada, desde que observados os requisitos legais.

III. Não é cabível mandado de segurança contra lei ou ato normativo em tese, admitindo-se, todavia, que seja impetrado contra lei ou decreto de efeitos concretos.

IV. O mandado de segurança abrange todo e qualquer direito subjetivo público sem proteção específica, ou seja, não amparado por habeas corpus ou mandado de injunção.

V. O mandado de segurança não pode ser impetrado para a defesa de interesses não caracterizáveis como direito subjetivo.

Estão corretas somente as afirmativas

(A) I e III.

(B) I e IV.

(C) II e III.

(D) II, III e V.

(E) II, IV e V.

Item “I”: Não cabe Mandado de Segurança, dentre outras hipóteses:

- a) lei em tese;
- b) decisão judicial transitada em julgado;
- c) atos legislativos *interna corporis*;
- d) atos jurisdicionais do STF;
- e) extensão de vantagens pecuniárias concedidas a uma categoria para outra;
- f) ato de que caiba recurso administrativo, conforme Súmula 267 do Supremo:

Súmula 267: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

g) ato judicial regulado pela lei dos juizados especiais:

Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995 (**Tese de repercussão geral definida no RE 576.847, rel. min. Eros Grau, j. 20/5/2009**)

h) ato judicial passível de recurso, desde que com efeito suspensivo;

i) atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público.

Item “II”: Sim, o STF admite essa hipótese.

Item “III”: Vide comentários ao Item I.

Item “IV”: Apenas direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data (art. 5º, LXIX), quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Item “V”: Exato, o direito deve ser subjetivo, líquido e certo, reguardado e prova documental.

Gabarito: Item “D”.

Resumo

Mandado de Segurança Individual

Base Legal e Contexto

- Regulamentado pela Lei 12.016/2009, que consolida entendimentos do STF e STJ.
- Detalhes processuais específicos estão no Código de Processo Civil.

Finalidade

- Protege **direito líquido e certo** não amparado por habeas corpus ou habeas data.
- Concedido quando há ilegalidade ou abuso de poder (ação ou omissão) de autoridade.
- Natureza:
 1. **Subsidiária** – só cabe se não houver outro remédio constitucional.
 2. **Repressivo** – em caso de violação já ocorrida.
 3. **Preventivo** – em caso de justo receio de violação.

Legitimidade para Impetração

- Pessoas físicas e jurídicas, nacionais ou estrangeiras.
- Inclui espólio, massa falida, condomínio, órgãos públicos “despersonalizados” (e.g. Mesas do Congresso, TCU, Chefe do Executivo).
- Autoridades-coatoras: agentes públicos ou qualquer pessoa que exerça função pública.
- Novamente equipara-se a autoridade: dirigentes de partidos políticos, administradores de autarquias e pessoas naturais no exercício de atribuições públicas.

Natureza da Ação

- **Sempre civil**, mesmo se o ato impugnado for judicial penal (RE 85.278/SP, STF, 1977).

Hipóteses de Inadmissibilidade (Art. 5º, II e III da Lei 12.016/09)

1. Ato com recurso administrativo de efeito suspensivo disponível.
2. Decisão judicial com recurso suspensivo disponível.
3. Decisão judicial transitada em julgado.

Conceito de Direito Líquido e Certo

- Refere-se à prova dos fatos (não ao direito).
- Exige prova documental inequívoca já na petição inicial.
- Não admite dilação probatória (RMS 26.744, STF, 2009).

Pessoas Jurídicas e Mandado de Segurança

- Cabe contra delegação de poder público (autarquias, serviços sociais autônomos, agentes financeiros em planos governamentais).
- Não cabe contra atividades meramente autorizadas (e.g. táxis, bancos, seguradoras privadas sem delegação).
- Súmula 510/STF: cabe MS contra ato de autoridade em delegação de competência.

Competência

- Regra geral: foro do domicílio da autoridade coatora.
- Contra a União: escolha entre domicílio do autor; local do ato; local da “coisa”; ou Distrito Federal (CF, art. 109, §2º; RE 627.709/DF, STF, 2014).

Prazos e Prioridades

- **Decadencial** de 120 dias, contados da ciência do ato (Lei 12.016/09, art. 23).

- Pedido de reconsideração **não** interrompe prazo (Súmula 430/STF).
- Prioridade de tramitação sobre todos os atos judiciais, salvo habeas corpus (art. 20 da Lei).

Prazo Decadencial no Mandado de Segurança Preventivo

- Não se aplica o prazo de 120 dias do art. 23 da Lei 12.016/2009 quando o mandado de segurança é preventivo (RE 823.067/DF, STF, 15/8/2016).
- Apenas recurso administrativo com efeito suspensivo impede o início da contagem do prazo decedencial; pedido de reconsideração sem efeito suspensivo não suspende o prazo.

Medida Liminar

- Admitida, salvo nos casos de:
 1. Compensação de créditos tributários
 2. Entrega de mercadorias e bens do exterior
 3. Reclassificação ou equiparação de servidores
 4. Concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamento

Desistência

- Pode ocorrer a qualquer tempo, sem anuência da parte contrária, mesmo após decisão de mérito (RE 669.367/RJ, STF, 2/5/2013).

Competência

- Definida pela categoria e sede funcional da autoridade coatora.
- Exemplo: STF, originariamente, julga MS contra ato do Presidente da República ou do TCU (CF, art. 102, I, “d”).

Exemplos de Situações Tuteladas por Mandado de Segurança

1. Vista de processo administrativo (STF, HD 90-AgR e 92-AgR, 2010).
2. Identidade de autores de agressões/denúncias (MS 24.405/DF; RMS 24.617, 2003/2005).
3. Fornecimento ilegal de certidões (art. 5º, XXXIV, “b” e LXXVI; STJ, AgRg no Ag 1185205/RJ, 2014).
4. Informação de interesse particular, coletivo ou geral (art. 5º, XXXIII; MS 24.725, STF, 2003).
5. Sustação de publicação em site (HD 100-Agr, STF, 2014).
6. Exercício do direito de petição (art. 5º, XXXIV; TRF-1, REO 51469/MG, 2004).
7. Vedação: parlamentar não pode usar MS contra veto presidencial (MS 33.694, STF, 6/8/2015).

Renovação do Pedido

- Se decisão denegatória não apreciou o mérito, o pedido pode ser renovado dentro dos 120 dias (art. 6º, § 6º, Lei 12.016/2009).

Teoria da Encampação

- Permite corrigir, em curso de processo, a indicação da autoridade coatora, desde que:
 1. Haja vínculo hierárquico entre autoridade indicada e real coatora.
 2. Não se altere a competência originária.
 3. Informações da autoridade inicialmente indicada esclareçam o erro.
 4. Se essa autoridade adentra ao mérito, não limita-se a alegar ilegitimidade, passa a ser reconhecida como coatora.
- Súmula 628/STJ estabelece esses requisitos cumulativos.

Mandado de Segurança Coletivo:

Legitimidade ativa (CF art. 5º, LXX e Lei 12.016/09, art. 21)

- **Partidos políticos** com representação no Congresso Nacional, em defesa de interesses dos seus integrantes ou da finalidade partidária.
- **Organizações sindicais, entidades de classe ou associações** (legalmente constituídas e em funcionamento há ≥ 1 ano), em defesa de direitos líquidos e certos de toda a categoria ou de parte dela, sem necessidade de autorização individual dos associados.

Substituição processual vs. representação judicial

- **Substituição (MS coletivo – art. 5º, LXX):** basta previsão genérica nos estatutos; dispensa autorização individual (Súm. 629/STF).
- **Representação (outros meios – art. 5º, XXI):** exige autorização expressa dos associados.

Competência e escolha do momento da verificação da legitimidade

- Legitimidade aferida ao ajuizamento; perda posterior de representação parlamentar não desqualifica o partido (ADI 2618/PR e ADI 2575/STF).

Objeto e limites do MS coletivo

- Defesa de direitos coletivos (indivisíveis, titulares determinados); **individuais homogêneos** (mesma origem factual, reparáveis individualmente); não alcança direitos **difusos** (pessoas indeterminadas), embora haja precedente STF reconhecendo cabimento em casos concretos (RE 196.184/AM).
- Direitos devem ter suporte fático comum para evitar exame individualizado (MS 14474/DF).

Coisa julgada e efeitos

- Sentença produz **coisa julgada material** apenas em favor dos substituídos.
- Não gera litispendência para ações individuais; mas quem ajuizou individual deve desistir em 30 dias da ciência do coletivo para não perder benefícios.

Prazo decadencial

- Mantém-se o prazo de 120 dias a contar da ciência do ato impugnado (art. 23, Lei 12.016/09), salvo mandado preventivo (sem prazo).

Liminar no MS coletivo

- Só poderá ser concedida após ouvir representante judicial do ente público, em até 72 h.

Vedação ao controle abstrato

- Não cabe MS contra lei em tese (Súm. 266/STF) nem para impugnar majoração tributária (interesse individualizável).
- Cabível como controle difuso incidental, mas não substitui a Ação Direta de Inconstitucionalidade (MS-AgR 34432/STF, 2017).

Amicus curiae

- Tradicionalmente vedado por rito sumário e ausência de previsão legal.
- STF admitiu em casos excepcionais de relevância ampla (PET 188.535; MS 32033/DF; RMS 25841).
- Posteriormente, voltou a vedar (MS 34562/DF, 2016).

Efeitos patrimoniais

- Vencimentos e vantagens concedidos só retroagem à data do ajuizamento (art. 14, § 4º, Lei 12.016/09).

Súmulas 269 e 271 (STF)

- **Súmula 269:** “O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança.”
- **Súmula 271:** “Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.”

- Jurisprudência dominante (STF e STJ) reforça que os efeitos financeiros abrangem apenas valores devidos a partir da data de impetração do writ (RE 676.774/DF; RMS 25.666/ED; AI 825.321-ED-AgR; Ag-Int no MS 22.970/DF; AgRg no AREsp 593.508/BA).

Interrupção da Prescrição x Efeitos Pretéritos

- STJ: MS pode interromper prescrição da ação de repetição de indébito tributário, mas não garante efeitos patrimoniais retroativos — que permanecem excluídos para cobrança em via própria (REsp 1.181.834/RS e REsp 1.181.970/SP).

Outros precedentes sobre efeitos financeiros retroativos

- STJ (MS 12.397-DF, MS 20646/DF, EDcl no MS 18760/DF, MS 17716/DF): confirma impossibilidade de retroagir efeitos financeiros, cabendo ao mandamus apenas declaração de direito.

Demais Súmulas do STF sobre Mandado de Segurança

- **304:** Decisão denegatória não impede uso da ação própria.
- **429:** Recurso administrativo com efeito suspensivo não impede MS contra omissão.
- **430:** Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe prazo para MS.
- **510:** Ato praticado por autoridade em delegação de competência admite MS.
- **512:** Não cabe condenação em honorários advocatícios na ação de MS.
- **624:** STF não conhece originariamente MS contra atos de outros tribunais.
- **625:** Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de MS.
- **630:** Entidade de classe tem legitimação para MS mesmo que interesse só parte da categoria.

Honorários e Custas

- Não há isenção de custas; porém, **não** cabe honorários advocatícios de sucumbência (Súmulas 512/STF e 105/STJ; art. 25 da Lei 12.016/09).
- Novo CPC (art. 85, §§ 1º e 11) prevê honorários recursais, mas STF (ARE 948.578 AgR/RS, ARE 951.589 AgR/PR, ARE 952.384 Agr/MS, 21/6/2016) entendeu que, no rito do mandado de segurança, não se aplicam honorários recursais.

Resumo Prático

1. **MS não substitui cobrança;** efeitos patrimoniais só daqui em diante.
2. **Prescrição** interrompida pelo MS para ação de repetição de indébito, mas não confere retroação patrimonial.
3. **Limitações financeiras:** eventuais valores pretéritos devem ser pleiteados em via própria.
4. **Honorários:** excluídos no MS, inclusive em recursos.
5. **Outros direitos e hipóteses:** várias súmulas garantem celeridade, legitimidade e abrangência mesmo em matéria complexa.

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
